

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1750/2532

บริษัท ชลบุรี เมือง ทอง จำกัด
นาง นิภา รัตนโสภณ ณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 47, มาตรา 225

ป.รษฎากร มาตรา 118

โจทก์มอบอำนาจให้บุคคลอื่นฟ้องคดีแทนตามหนังสือมอบอำนาจซึ่งไม่ได้ปิด
อากรแสตมป์ แม้โจทก์จะได้เสียค่าอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว
ครบถ้วนในระหว่างอุทธรณ์ก็ตาม แต่ในขณะที่ฟ้องหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวก็ยังรับ
ฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแย้งไม่ได้ตามประมวลรษฎากร มาตรา 118 เท่ากับผู้
ฟ้องคดีมิได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้อง การไม่ปิดอากร
แสตมป์นี้แม้จำเลยจะไม่ตั้งประเด็นขึ้นมาแต่แรกจำเลยก็ยกขึ้นอุทธรณ์ได้เพราะเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้นางสาวมาลีวรรณ เยาวสำลีเป็นผู้รับมอบ
อำนาจในการฟ้องคดีขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 53,125 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 50,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จให้แก่โจทก์จำเลยให้การว่า โจทก์จะมอบอำนาจให้นางสาวมาลีวรรณ เยาวสำลี
ฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์หรือไม่ หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีจะถูกต้องสมบูรณ์

และเป็นลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจหรือไม่ จำเลยไม่รับรอง ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้น
ต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 50,000บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
นับแต่วันที่ 28 มกราคม 2527 เป็นต้นมาจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยว่า หนังสือมอบอำนาจให้นางสาวมาลีวรรณ เยาวสำลี ฟ้องคดีไม่ได้ปิด
อากรแสตมป์ ต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งพิพากษากลับให้
ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่าหนังสือมอบอำนาจให้
ฟ้องคดีรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ และศาลอุทธรณ์ไม่อาจยกปัญหาใบมอบอำนาจให้
ฟ้องคดีซึ่งไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ขึ้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์เป็นบริษัท
จำกัด ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้นางสาวมาลีวรรณ เยาวสำลี เป็นผู้ฟ้องคดีนี้ตาม
หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.2 หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไม่ได้ปิดอากร
แสตมป์ ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยมิได้วินิจฉัยเรื่องนี้ จำเลยอุทธรณ์
ในปัญหาข้อนี้ โจทก์จึงได้ไปเสียอากรแสตมป์พร้อมเงินเพิ่มสำหรับใบมอบอำนาจดัง
กล่าวต่อเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ตามใบสลักหลังตราสารและส่งต่อศาลพร้อมคำแก้
อุทธรณ์ศาลฎีกาเห็นว่า แม้โจทก์จะได้เสียค่าอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบอำนาจ
ครบถ้วนในระหว่างอุทธรณ์ก็ตาม แต่ในขณะที่ฟ้องคดีนี้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวก็
ยังรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ซึ่ง
เท่ากับว่า นางสาวมาลีวรรณเยาวสำลี ฟ้องคดีนี้โดยมิได้รับมอบอำนาจจากโจทก์
นางสาวมาลีวรรณจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ และการไม่ปิดอากรแสตมป์นี้แม้จำเลยจะ
ไม่ตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาแต่แรก จำเลยยกขึ้นอุทธรณ์ได้ เพราะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้นชอบ
แล้ว ฎีกาโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประมาณ ชั้นชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ